



preparatic 31

TEMA 16

LA ESTRUCTURA SOCIAL. TENDENCIAS
DEMOGRÁFICAS. POLÍTICAS DE IGUALDAD DE
GÉNERO. POLÍTICAS DE IGUALDAD DE TRATO Y
NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS LGTBI.
DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA. POLÍTICAS
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Versión
Fecha de actualización

31.1
26/02/2026

Resumen

ÍNDICE

1	La estructura social	2
1.1	Orden social y cambio social	2
1.2	Evolución de la sociedad española	2
1.3	Principales cambios sociales actuales.....	2
2	Tendencias demográficas	3
2.1	Indicadores demográficos actuales	3
2.2	Envejecimiento de la población española.....	4
2.2.1	Sostenibilidad de las pensiones	4
2.3	Despoblamiento rural.....	5
2.4	Marco estratégico para el Reto Demográfico.....	6
3	Políticas de igualdad de género	6
3.1	Situación de la mujer en España	6
3.2	Legislación.....	7
3.3	Planes de igualdad	7
3.3.1	Planes dentro de la AGE.....	7
3.3.2	Otros planes de igualdad	8
4	Políticas de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI	8
4.1.1	Marco europeo	8
4.1.2	Marco nacional.....	9
5	Discapacidad y dependencia	9
5.1.1	Marco internacional y europeo	9
5.1.2	Discapacidad en el ordenamiento jurídico español.....	10
5.1.3	Dependencia.....	10
6	Políticas contra la violencia de género	11
6.1.1	Legislación.....	11

1 La estructura social

En sociología, se denomina **estructura social** a la forma relativamente estable que adoptan las relaciones entre los individuos y los grupos que integran una sociedad, configurando una red organizada de posiciones, normas y vínculos. No se trata de algo material, sino de un entramado de roles, instituciones, valores y recursos que ordena quién ocupa qué lugar, qué funciones desempeña y qué oportunidades tiene en la vida social.

1.1 Orden social y cambio social

Toda estructura social combina dos dimensiones: el **orden social**, que aporta estabilidad, y el **cambio social**, que introduce transformaciones en las relaciones y en los valores colectivos.

El **orden social** se manifiesta en la aceptación mayoritaria de determinadas normas, instituciones y patrones de comportamiento que hacen posible la convivencia y la previsibilidad en la vida cotidiana.

El **cambio social**, por su parte, alude a las modificaciones profundas que se producen en la organización económica, en las relaciones de poder, en los modelos familiares o en los sistemas de creencias y valores. Estos cambios pueden ser graduales o bruscos y tienen múltiples causas: innovaciones tecnológicas, conflictos políticos, transformaciones demográficas, movimientos sociales o dinámicas económicas como las crisis y los ciclos de crecimiento.

1.2 Evolución de la sociedad española

La estructura social española ha seguido, con cierto retraso, un itinerario de modernización similar al de otros países europeos, especialmente de la cuenca mediterránea. En pocas décadas se ha pasado de una **sociedad mayoritariamente rural**, con fuerte peso de la agricultura y de una cultura tradicional católica, a una **sociedad urbana, terciarizada y más plural** en lo cultural y en los estilos de vida.

- Etapa de desarrollo económico (1960-1975): tránsito desde una sociedad con una amplia clase baja rural, escasa movilidad y elevada natalidad hacia una sociedad más urbana, con fuerte emigración interior y hacia otros países europeos, baby boom y emergencia de una clase media creciente.
- Durante la transición democrática y la construcción del Estado del bienestar (1975-1995) se consolidó un régimen de libertades, se amplió la protección social y se aceleró la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, junto con una cierta secularización y apertura cultural ligada al turismo y a la integración europea.
- Entre 1995 y 2008, el intenso crecimiento económico, sociedad claramente multiétnica, al tiempo que la expansión de internet y de la web 2.0 modificó de forma sustancial los usos sociales y las formas de relación.
- La crisis económica de 2008-2014 introdujo una ruptura en esta trayectoria, con aumento notable de la pobreza y la desigualdad y la reaparición de flujos emigratorios de jóvenes cualificados hacia otros países.
- Desde mediados de la década de 2010, la recuperación económica parcial convive con una elevada desigualdad, nuevas brechas generacionales y territoriales y la irrupción de la crisis sanitaria de la COVID-19, que ha acelerado la digitalización, el teletrabajo y cambios en los patrones de movilidad y consumo, en una población cada vez más envejecida.

1.3 Principales cambios sociales actuales

La sociedad española actual se encuentra caracterizada por varios procesos estructurales.

- El marcado descenso de la fecundidad, el aumento de la esperanza de vida y el retraso en la edad de maternidad conducen hacia una **pirámide poblacional invertida**, con

crecientes desafíos para la sostenibilidad del sistema de pensiones, del sistema sanitario y para la cohesión intergeneracional. España se encuentra entre los países de la Unión Europea (UE) con mayor esperanza de vida, superando ya los 84 años.

- **Sociedad multicultural**, con una población extranjera en torno al 14% del total (dato principios de 2026), procedente principalmente de países como Colombia, Venezuela y Marruecos.
- La expansión de la **educación** y el aumento del **nivel formativo** medio de la población han sido muy significativos, pero no han eliminado las desigualdades, ya que España se sitúa entre los países de la Unión Europea con índices de **desigualdad** más elevados
- Las transformaciones económicas ligadas a la globalización y al cambio tecnológico han generado **precarización laboral**, especialmente entre la juventud, y han acentuado diferencias de oportunidades según clase social, género, origen nacional y lugar de residencia.
- Debilitamiento del **modelo de familia tradicional**.
- Mayor aceptación de la diversidad de orientaciones sexuales y de género, refuerzo de las demandas de **igualdad** entre mujeres y hombres
- Creciente sensibilidad hacia cuestiones como el cambio climático o los derechos de las minorías.

2 Tendencias demográficas

Se entiende por **demografía** a la ciencia que tiene por objeto el estudio cuantitativo de las poblaciones humanas, y de los cambios que éstas sufren a consecuencia de los nacimientos, defunciones, migraciones, clasificando a los habitantes de un área geográfica dada según sus características tales como la edad, sexo, estado civil, nivel de educación, etc.

Su clasificación permite diferenciar los siguientes tipos:

- **Demografía estática**: es el conocimiento de la estructura, dimensión y distribución geográfica de la población en un momento determinado: cuántos, quiénes, qué son y dónde viven los habitantes de la población considerada.
- **Demografía dinámica**: basada en el estudio de los cambios, de la evolución de la estructura de esas poblaciones y de las razones de dichos cambios.

Para el estudio demográfico de la población, se divide a ésta en:

- **Población de hecho**: es la población presente realmente en el territorio considerado. Está conformada por los residentes presentes y por los transeúntes.
- **Población de derecho**: constituida por los residentes presentes y los residentes ausentes.
- Las fuentes principales para la obtención de esta información son el INE, el censo de población, el padrón de población, el registro civil y las encuestas.

2.1 Indicadores demográficos actuales

Según la [Estadística Continua de Población \(ECP\)](#) del INE, a 1 de enero de 2026 (datos provisionales), las cifras durante el cuarto trimestre de 2025 de la ECP son:

	Datos provisionales a 1/01/2026	Variación anual
POBLACIÓN TOTAL	49.570.725	0,90
HOMBRES	24.333.210	1,01
MUJERES	25.237.515	0,80
EXTRANJEROS	7.243.561	4,80

Tabla 1: Población residente en España ECP (Datos de 1 enero 2026 provisionales)

Los últimos indicadores demográficos básicos son de 2024, del [Movimiento Natural de la Población](#) del INE. Durante ese año, se registraron 318.005 nacimientos en España lo que supuso un descenso del 0,8% respecto al año anterior. El número de defunciones se mantuvo prácticamente igual (seis defunciones menos). El número medio de hijos por mujer se redujo hasta 1,10. Los nacimientos de madres nacidas en el extranjero supusieron el 33,3% del total. Los matrimonios aumentaron un 1,7% respecto a 2023.

	Dato 2024 (INE)	Var. anual
Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes)	6,49	-1,86
Indicador coyuntural de fecundidad (número de hijos por mujer)	1,10	-1,42
Edad media a la maternidad (número de años)	32,61	0,06
Tasa bruta de mortalidad (por mil habitantes)	8,87	-1,09
Tasa de mortalidad infantil (menores de un año)	3,04	15,54
Esperanza de vida al nacimiento (número de años)	84,01	0,28
Tasa bruta de nupcialidad (por mil habitantes)	3,57	0,74

2.2 Envejecimiento de la población española

España, al igual que otros países europeos, está experimentando un proceso intenso de envejecimiento demográfico, resultado de la combinación de **baja fecundidad**, elevada **esperanza de vida** y retraso de la **maternidad**. La fecundidad se sitúa claramente por debajo del nivel de reemplazo generacional, con algo más de un hijo por mujer, mientras la esperanza de vida se encuentra entre las más altas de la UE, lo que hace que aumente de forma continuada el peso relativo de las personas mayores. El **índice de envejecimiento** supera ya el 148% (dato de 2025), es decir, hay más de 148 personas de 65 años o más por cada 100 menores de 16 años, frente a valores claramente inferiores a comienzos de siglo.

Este envejecimiento es especialmente acusado en la población nacida en España, cuya fecundidad media es menor que la de la población extranjera residente, de modo que una parte del rejuvenecimiento relativo depende de los flujos migratorios. Las proyecciones del INE apuntan a que, de mantenerse las tendencias actuales, en torno a mediados de siglo la proporción de mayores sobre el total continuará creciendo y el número de personas en edad de jubilación será muy superior al registrado en décadas anteriores. Las consecuencias de este proceso son profundas para el Estado del bienestar, especialmente en dos pilares: **pensiones y sanidad**.

Para responder a esta presión demográfica, en los últimos años se han aprobado diversas **reformas**: el incremento gradual de la edad legal de jubilación hasta los 67 años para quienes no alcancen una larga carrera de cotización, la introducción de mecanismos de equidad intergeneracional y el refuerzo de la separación de fuentes de financiación entre prestaciones contributivas y gastos impropios, medidas todas ellas orientadas a contener el gasto y asegurar la viabilidad del sistema.

2.2.1 Sostenibilidad de las pensiones

El sistema público de pensiones español está basado en los siguientes **principios básicos**:

- Es in sistema de reparto.
- Proporcionalidad contributiva.
- Universales: estas son las pensiones no contributivas y no dependen de lo que hayan contribuido las personas, aseguran necesidades básicas de un jubilado.
- Gestión pública.
- Principio de suficiencia: la cuantía de las prestaciones debe ser suficiente para asegurar las necesidades básicas.

El derecho al sistema de pensiones y la Seguridad Social se establece en la **Constitución Española**:

Artículo 41 CE

“Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.”

Artículo 50 CE

“Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.”

La legislación y los planes estratégicos relacionados con las pensiones y la seguridad social son:

- Ley 27/2011, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de seguridad social.
- Real Decreto-ley 5/2013, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.
- Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la seguridad social.
- Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley general de la seguridad social.
- Ley 21/2021 de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.
- Real Decreto-Ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones.
- **El Pacto de Toledo:** se creó en 1995 y su principal función es velar por la sostenibilidad del sistema de pensiones español.
- **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:** política palanca x modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible.

2.3 Despoblamiento rural

El envejecimiento y la baja natalidad no se distribuyen de forma homogénea en el territorio, sino que se concentran con especial intensidad en amplias **zonas rurales** del interior peninsular. La población española se ha ido concentrando progresivamente en grandes áreas urbanas y en las provincias costeras, de modo que una parte significativa del territorio interior pierde habitantes de forma continuada. Tanto es así que el 90% de la población española vive en el 30% del territorio. Además, en torno a una cuarta parte de la población reside en municipios de menos de 10.000 habitantes, mientras el resto se agrupa en núcleos urbanos de mayor tamaño, configurando el fenómeno conocido como **“España vaciada”**. Las Comunidades Autónomas que lideran este fenómeno son **Asturias y Castilla y León**.

La pérdida de población dificulta mantener escuelas, centros sanitarios, transporte público o servicios sociales, y limita el tejido productivo, mientras que las zonas urbanas y turísticas concentran actividad económica, empleo y recursos, aumentando la **brecha entre territorios**. Frente a ello, las políticas recientes enfatizan la necesidad de garantizar un acceso equivalente a servicios básicos, conectividad digital y oportunidades de desarrollo económico en todo el territorio.

2.4 Marco estratégico para el Reto Demográfico

La expresión “reto demográfico” se utiliza en España para referirse, de forma integrada, al conjunto de desafíos derivados del envejecimiento poblacional, la baja natalidad, los flujos migratorios y la despoblación de amplias zonas rurales. Con el fin de dar una respuesta coordinada, se formularon las Directrices Generales de la **Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico**, que identifican como ejes prioritarios el **envejecimiento**, la **despoblación** y la gestión de la **población flotante**, todo ello en conexión con la sostenibilidad del Estado del bienestar y la vertebración territorial.

El principal instrumento operativo de este marco estratégico es el **Plan de Medidas ante el Reto Demográfico**, conocido como “**Plan 130 medidas**”, aprobado en marzo de 2021. El objetivo de conjunto es combatir la despoblación y reducir los desequilibrios demográficos, utilizando también las palancas de la digitalización (Agenda España Digital 2026, despliegue de 5G, proyectos *RuralTech*) para abrir nuevas oportunidades de vida y trabajo en el medio rural.

3 Políticas de igualdad de género

3.1 Situación de la mujer en España

A continuación, se presentan los principales indicadores de la situación de la mujer en España:

- **Tasa de paro superior:** en el último trimestre de 2025 ([2025T4, INE](#)), la tasa de paro total fue de 9,95%, de la cual, el total de las mujeres representó un 11,24% frente al 8,76% del total de hombres.
- En el **ámbito laboral**, aunque en los últimos años se ha incrementado la incorporación de las mujeres al mercado laboral, su acceso a puestos directivos, a las TIC y a otros puestos mejor remunerados sigue siendo limitado.
- **Empleos parciales:** las mujeres representan más del 70% de los empleos parciales.
- **Mayores reducciones de jornada** para el cuidado de los hijos o familiares.
- **Brecha salarial:** según datos de Eurostat, los ingresos por hora de las mujeres son aproximadamente un 9% menores al de los hombres.
- Las **tareas domésticas** rutinarias recaen en gran medida sobre las mujeres, especialmente las que tienen hijos, las madres solteras y las mujeres de entre 25 y 49 años.
- La **Tasa de actividad** también es inferior. Según los últimos datos del [INE \(2025T4\)](#), la tasa de actividad de las mujeres fue de 54.29, frente a 63.84 de hombres.
- En cuando a **Educación**, existe una clara diferencia entre las ramas de estudio. Más del 70% de alumnos que terminan grados universitarios de salud son mujeres, frente a los grados STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), en los cuales la representación femenina apenas llega al 30%. Además, la UNESCO calcula que el 55% de las matriculaciones en la universidad corresponden a mujeres.
- En cuanto a **especialistas TIC**, la distribución de mujeres también es claramente inferior. Tan solo el 19.6% de mujeres trabajan en el sector TIC, según [datos de Eurostat](#).
- En 2022 un 48.40% de mujeres en **Altos Cargos** de la AGE.
- El **Índice Europeo de Igualdad de Género** para España en 2025 es de 71,8, por encima de la media de la UE-27 (63,4), situándonos en el cuarto país mejor posicionado en igualdad. A nivel europeo, esto supone un aumento de 10,5 puntos desde 2010 aunque, el [Instituto Europeo para la Igualdad de Género](#) indica que la igualdad de género en la UE sigue estando, como mínimo, a otros 50 años de distancia.
- En el ámbito de la **violencia**, según el Instituto Europeo para la igualdad de género, las mujeres menores de 45 años están más expuestas a la violencia física y/o textual. Además, según el Instituto de la Mujer, las chicas (10-16 años) sufren un 46% más de **acoso digital** que los chicos.

3.2 Legislación

Para potenciar el nuevo rol de la mujer en la sociedad, destacan las siguientes medidas:

- Regulación internacional: Conferencias Mundiales sobre la Mujer.
- Regulación constitucional: artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española.
- Legislación española sobre igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

La legislación relevante se enumera a continuación:

- **Ley Orgánica 3/2007**, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Artículo 1. Objeto de la Ley.

1. Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. Esta Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y solidaria.

2. A estos efectos, la Ley establece principios de actuación de los Poderes Públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores público y privado, toda forma de discriminación por razón de sexo.

- **Real Decreto-Ley 6/2019**, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
- **Real Decreto 901/2020**, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo: tiene por objeto el desarrollo reglamentario de los planes de igualdad, así como su diagnóstico, incluidas las obligaciones de registro, depósito y acceso, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007.
- **Real Decreto 902/2020**, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres: establece medidas específicas para hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación entre mujeres y hombres en materia retributiva, desarrollando los mecanismos para identificar y corregir la discriminación en este ámbito y luchar contra la misma, promoviendo las condiciones necesarias y removiendo los obstáculos existentes.
- **Real Decreto-Ley 3/2021**, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la seguridad social y económico: el capítulo I del título I dispone un complemento de pensiones contributivas en favor de las mujeres que hayan tenido hijos y que sean beneficiarias de una pensión contributiva de jubilación, de incapacidad permanente o de viudedad, tendrán derecho a un complemento por cada uno de los hijos.
- **Real Decreto-Ley 2/2023**, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones.

3.3 Planes de igualdad

3.3.1 Planes dentro de la AGE

Dentro de la AGE, el plan que cobra más relevancia es el [IV Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado y Organismos Públicos](#). Con este plan se propone eliminar las desigualdades que aún persisten, impulsando la presencia equilibrada en todas las escalas y categorías, garantizando la **igualdad efectiva de trato y de oportunidades**. El IV Plan hace especial énfasis en la **brecha salarial**, impulsando una auditoría de salarios, así como en la **corresponsabilidad y medidas de conciliación**.

3.3.2 Otros planes de igualdad

El plan específico de igualdad que encontramos actualmente es el [Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025](#), elaborado por el Ministerio de Igualdad a través del **Instituto de las Mujeres**, se estructura en torno a cuatro ejes de intervención:

- El Buen Gobierno, para avanzar hacia un modelo de gobierno más inclusivo y democrático.
- La Economía para la vida y el reparto justo de la riqueza.
- Vidas libres de violencia machista para las mujeres, con el objetivo de erradicar todas las formas de violencia.
- Asegurar a todas las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos en todos los ámbitos de la vida.

Adicionalmente, existen otros planes nacionales que, aunque no son específicos de igualdad, tienen en cuenta este hecho entre sus objetivos o ejes principales. Estos son:

- Uno de los cuatro ejes tractores del **PRTR** es la igualdad de género.
- La **Carta de Derechos Digitales** tiene su capítulo 2 “Derechos de Igualdad” dedicado íntegramente a los derechos de igualdad en el ámbito digital, al acceso a Internet y a cerrar las brechas de acceso.
- La **Agenda España Digital 2026**, también contempla cerrar la brecha digital de género como eje transversal.
- La Unión Europea desarrolló la **Estrategia Europea para la Igualdad de género 2020-2025** para avanzar hacia una Europa con mayor igualdad de género.

4 Políticas de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGBTI

Las personas LGBTI (Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales) han sido históricamente objeto de discriminación, estigmatización y violencia en múltiples ámbitos de la vida social, desde el acceso al empleo o la educación hasta la visibilidad en el espacio público y el reconocimiento de sus derechos familiares. En las últimas décadas, tanto en el ámbito internacional como en el europeo y el español, se ha consolidado un enfoque de derechos humanos que persigue garantizar la igualdad de trato y erradicar cualquier forma de discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales.

4.1.1 Marco europeo

En el plano europeo, la protección frente a la discriminación de las personas LGBTI se asienta en la **Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea**, dentro del título III de Igualdad, cuyo artículo 21 prohíbe expresamente toda discriminación. Esta carta, obliga a las instituciones de la UE y a los Estados miembros a garantizar que las políticas y normas europeas respeten el principio de igualdad para las personas LGBTI.

Además, la Comisión Europea ha desarrollado una política específica bajo el paraguas de la “**Unión de la Igualdad**”. En 2020 se adoptó la primera Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ 2020-2025, que fija objetivos en cuatro ejes: lucha contra la discriminación, garantía de la seguridad, construcción de sociedades inclusivas y liderazgo global de la UE en la defensa de los derechos LGBTIQ. En 2025 la Comisión ha propuesto una nueva [Estrategia LGBTIQ+ 2026-2030](#) que actualiza y prolonga estas líneas de acción, insistiendo en que todas las personas en la Unión deben poder vivir libres de discriminación y violencia, con plena igualdad de oportunidades.

4.1.2 Marco nacional

En el ordenamiento español, el punto de partida es la **Constitución** de 1978, que proclama la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad (**artículo 10.1**) y reconoce el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (**artículo 14**). El **artículo 9.2** impone además a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y de remover los obstáculos que la dificulten, lo que sirve de fundamento a las políticas específicas de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI.

Sobre esta base constitucional se ha ido construyendo una base normativa cada vez más completa. En primer lugar, la **Ley 13/2005** modificó el **Código Civil** para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, equiparando sus derechos en materia matrimonial y de filiación al resto de parejas. Esta reforma supuso el reconocimiento jurídico pleno de las parejas del mismo sexo en España y fue uno de los hitos iniciales en la configuración de un marco de igualdad para las personas LGTBI.

A continuación, se presenta la legislación más relevante.

- **Ley 15/2022**, de 12 de julio, **integral para la igualdad de trato y la no discriminación**: se presenta como la primera gran ley general de derecho antidiscriminatorio en España. Su objetivo es doble: por un lado, prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación; por otro, ofrecer protección efectiva a las víctimas mediante medidas reparadoras y sancionadoras.
- **Ley 4/2023**, de 28 de febrero, **para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI**: esta ley configura un marco específico para este colectivo. su finalidad es garantizar que en España se pueda vivir la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, las características sexuales y la diversidad familiar con plena libertad, erradicando las situaciones de discriminación y asegurando el ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas LGTBI.

5 Discapacidad y dependencia

Discapacidad: situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier otro tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Dependencia: estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.

5.1.1 Marco internacional y europeo

El gran punto de inflexión en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad a escala global es la **Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad**, aprobada por la **Asamblea General de Naciones Unidas** el 13 de diciembre de 2006 y en vigor desde 2008. Esta convención, establece como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos por las personas con discapacidad, promoviendo el respeto de su dignidad inherente.

En el ámbito de la Unión Europea, la Comisión Europea ha aprobado la **Estrategia Europea sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030**, cuyo objetivo es garantizar la plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía.

5.1.2 Discapacidad en el ordenamiento jurídico español

En España, la protección de las personas con discapacidad se fundamenta constitucionalmente en varios preceptos. El **artículo 10.1 de la Constitución** proclama la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden político y de la paz social, y el **artículo 14** prohíbe toda discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. El **artículo 9.2** impone a los poderes públicos el deber de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y de remover los obstáculos que la dificulten, mientras que el **artículo 49 CE**, tras su reforma en 2024, reconoce explícitamente a las personas con discapacidad como titulares de derechos, obligando a los poderes públicos a impulsar políticas que garanticen su plena autonomía personal e inclusión social en entornos accesibles.

Además, el desarrollo legislativo básico se articula a través de varias normas que se enumeran a continuación:

- **Real Decreto Legislativo 1/2013**, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el **texto refundido de la ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social**: esta norma unifica y actualiza la tradicional ley de integración social de los minusválidos (LISMI), la ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal (LIONDAU) y la ley de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Su objeto es garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad, mediante la promoción de la autonomía personal, la accesibilidad universal, el acceso al empleo, la inclusión en la comunidad y la vida independiente, y la erradicación de toda forma de discriminación.
- **Ley Orgánica 2/2018**, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad.
- **Real Decreto 1112/2018**, de 7 de septiembre, **sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público**: regula la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público en España. Obliga a las administraciones a garantizar que sus contenidos digitales sean accesibles para personas con discapacidad y mayores.
- **Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030**: orienta las políticas públicas hacia un modelo de igualdad de oportunidades, accesibilidad, inclusión y participación plena. Estas estrategias, coordinadas a través del consejo nacional de la discapacidad, buscan consolidar la participación del movimiento asociativo y asegurar la transversalidad de la perspectiva de discapacidad en el conjunto de las políticas sectoriales.

5.1.3 Dependencia

- **Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia**: esta ley regula las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio del derecho a la promoción de la autonomía personal y a la atención a la dependencia, mediante la creación del **Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)**, concebido como una red pública, coordinada y descentralizada en la que participan todas las Administraciones públicas.

La ley define tres grados de dependencia —**moderada, severa y gran dependencia**— en función de la intensidad de apoyos requeridos para realizar las actividades básicas de la vida diaria, lo que permite modular la respuesta de los servicios sociales y la intensidad de la protección. La AGE garantiza un nivel mínimo de protección común en todo el territorio, mientras que las comunidades autónomas desarrollan sus propios catálogos y niveles complementarios, integrando los recursos del SAAD en sus redes de servicios sociales.

El **envejecimiento de la población** y el **aumento de la esperanza de vida** están incrementando de forma sostenida el número de personas en situación de dependencia, lo que plantea desafíos importantes de financiación, coordinación y calidad de los servicios. En respuesta, se han impulsado reformas y planes de choque para reducir listas de espera, reforzar la atención domiciliar y profesionalizar los cuidados de larga duración, en línea con las recomendaciones europeas sobre cuidados de larga duración y vida independiente.

6 Políticas contra la violencia de género

La violencia de género constituye una de las vulneraciones más graves de los derechos humanos en las sociedades contemporáneas, al atacar directamente contra derechos fundamentales como la vida, la integridad física y moral, la libertad, la igualdad y la dignidad de las mujeres. En el caso español, durante décadas se trató de un fenómeno invisibilizado o considerado un problema estrictamente privado, pese al elevado número de mujeres asesinadas y a las múltiples formas de maltrato físico, psicológico, sexual, económico y simbólico ejercidas en el ámbito de la pareja o expareja.

A partir de los años noventa, la presión del movimiento feminista, la creciente sensibilización social y las recomendaciones de organismos internacionales llevaron a reconocer la violencia de género como una manifestación extrema de la desigualdad estructural entre hombres y mujeres. Desde entonces, España ha desarrollado un marco normativo y de políticas públicas que aborda la violencia de género de forma integral, combinando actuaciones de prevención, protección y reparación a las víctimas, persecución penal de los agresores y medidas educativas y de cambio cultural.

Hoy en día, aunque hemos avanzado con respecto al pasado, nos queda un largo camino por recorrer. El COVID-19 agravó la situación de las mujeres que sufrían este tipo de violencia debido a las duras restricciones de movilidad. El número de llamadas al servicio 016 de petición de ayuda aumentó un 58% durante los meses de confinamiento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Además, en 2025, 48 mujeres fueron **víctimas mortales por violencia de género** en España. Según un [informe de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género](#), desde 2003, ya se han superado las 1300 muertes de mujeres en manos de sus parejas o exparejas. Este hecho refleja aún más la necesidad de políticas contra la violencia de género.

6.1.1 Legislación

La base constitucional de las políticas contra la violencia de género se encuentra en varios preceptos de la **Constitución Española**. El **artículo 1.1** proclama como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, mientras que el **artículo 10.1** reconoce la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden político y de la paz social. El **artículo 14** garantiza la igualdad ante la ley y prohíbe toda discriminación por razón de sexo, y el **artículo 9.2** impone a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones para que esa igualdad sea real y efectiva, removiendo los obstáculos que la impidan. Además, el **artículo 23** habla sobre el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos y el **artículo 32** articula el contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. A continuación, se presenta la legislación más relevante en esta materia.

- **Ley Orgánica 1/2004**, de 28 de diciembre, de **medidas de protección integral contra la violencia de género**: define la violencia de género como aquella violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones afectivas análogas, aun sin convivencia.

Según la ley, esta violencia comprende cualquier acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad, siempre que se produzcan en el marco de las relaciones señaladas. La norma adopta así una perspectiva estructural, que vincula la violencia de género con la desigualdad histórica entre hombres y mujeres, y legitima **medidas específicas de protección** para corregir dicha desigualdad, de acuerdo con el mandato del artículo 9.2 de la Constitución.

- **Ley 1/2021**, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género: a raíz de la pandemia de COVID 19, se adoptaron medidas urgentes para garantizar el mantenimiento y adaptación de los servicios de asistencia y protección a las víctimas en situaciones excepcionales como los estados de alarma. Esta ley asegura la consideración de los servicios de atención a la violencia de género como esenciales, regula mecanismos alternativos de contacto y asistencia y establece criterios para la gestión de los fondos destinados al **Pacto de Estado contra la Violencia de Género**.
- **Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual** (Ley “Solo Si es Si”): aborda específicamente las **violencias sexuales**, que vulneran también derechos fundamentales a la libertad, la integridad y la dignidad. Aunque su ámbito es más amplio que la violencia de género en sentido estricto, se inserta en el mismo marco de protección frente a la violencia machista, extendiendo medidas preventivas, de atención y reparación a las víctimas de violencia sexual, incluidas aquellas ejercidas mediante medios digitales. Esta Ley Orgánica pretende dar cumplimiento a las obligaciones globales en materia de **protección de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y los niños frente a las violencias sexuales**.
- **Ley Orgánica 1/2023**, de 3 de marzo, de **salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo**: esta Ley Orgánica permite que las mujeres puedan interrumpir voluntariamente su embarazo a partir de los 16 años, sin necesidad del consentimiento de sus representantes legales.

Junto al marco legislativo, España ha articulado instrumentos de planificación estratégica para reforzar y coordinar las políticas contra la violencia de género. El hito más relevante es el **Pacto de Estado contra la Violencia de Género**, aprobado en 2017. El Pacto de Estado recoge un amplio conjunto de medidas (más de doscientas) dirigidas a mejorar la prevención, la detección precoz, la atención, la protección y la reparación de las víctimas, reforzando la coordinación institucional y garantizando una financiación estable.

En paralelo, se han ido aprobando planes y estrategias estatales que integran la lucha contra la violencia de género en el marco más amplio de las políticas de igualdad. El **Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025** incluye como uno de sus ejes “**Vidas libres de violencia machista**”, con actuaciones orientadas a prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres y mejorar los mecanismos de protección y reparación.

